

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- ☐ 「자본시장 불공정거래 근절 실천방안('25.7.9, 금융위 보도자료)」에 따라 허위공시에 대한 불성실공시 제재를 강화하고자 함
- ☐ 상장규정상 매출액 미달에 따른 관리종목 지정 예외 요건에 해당하는 경우 공시규정상 매매거래정지 대상에서 제외하고자 함

2. 주요내용

- ☐ 부과별점 산정시 별점 감경사유 적용 배제(안 제13조제5항)
 - 허위공시*에 대해 별점 감경사유 적용 배제 근거 신설

* 공시사항을 거짓으로 공시한 경우
- ☐ 공시위반제재금 상향 조정(안 제13조의3제2항제1호)
 - 허위공시를 한 경우 부과별점에 관계없이 제재금 부과 최고 수준인 별점당 2,000만원 부과

☐ 공시위반제재금 부과금액 감경사유 적용 배제(안 제13조의3제3항)

- 허위공시를 한 경우 공시위반제재금 부과금액 감경사유 적용 배제 근거 신설

☐ 매매거래 정지 제외 근거 마련(안 제16조제1항제2호 및 제2항)

- 매출액 미달과 관련하여 주요경영사항공시* 또는 품문·보도 등으로 공시규정상 매매거래정지시, 상장규정상 매출액 미달에 따른 관리종목 지정 예외 요건**에 해당한다면 공시규정상 매매거래정지 대상에서도 제외

* 내부결산 결과 또는 감사보고서 제출

** 최근 사업연도 보통주권 평균 상장시가총액이 1,000억원 이상인 경우 등

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호 : 제25-146호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제5항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 규정 제29조제2호(공시사항을 거짓으로 공시한 경우로 한정한다. 이하 제13조의3제2항제1호 단서·제3항 전단에서 같다)·제2호의2에 해당하는 경우에는 벌점을 감경하지 아니한다.

제13조의3제2항제1호 중 “미치는”을 “미치는 경우 또는 규정 제29조제2호·제2호의2에 해당하는”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “감경”을 “감경(규정 제29조제2호·제2호의2에 해당하여 제재금을 부과하는 경우는 제외한다)”으로 한다.

제16조제1항제2호 단서 중 “그 내용”을 “최근 사업연도 매출액으로 인해 매매거래정지를 하는 경우에는 상장규정 제47조제1항제7호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외하고, 그 내용”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “부과벌점이 10점 미만인”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는”으로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 부과벌점이 10점 미만인 경우

2. 규정 제40조제2항제4호가목(3) 본문에 관한 품문 또는 보도 등이 상장
규정 제47조제1항제7호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 10월 22일부터 시행한다. 다만, 제16
조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제13조제5항, 제13조의3제2항제1호, 제13조의3제3항의
개정규정은 이 세칙 시행일 이후 불성실공시법인으로 지정예고되는
법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제13조(불성실공시법인 지정유예 및 벌점기준 등)① (생략) ② ~ ④ (생략) ⑤ 규정 제35조제3항에 따라 벌점을 가중 또는 감경하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 위원회의 심의를 거쳐 적용할 수 있다. <단서 신설>	제13조(불성실공시법인 지정유예 및 벌점기준 등)① (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- ----- ----- . 다만, 규정 제29조제2호(공시사항을 거짓으로 공시한 경우로 한정한다. 이하 제13조의3제2항제1호 단서·제3항 전단에서 같다)·제2호의2에 해당하는 경우에는 벌점을 감경하지 아니한다.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
제13조의3(공시위반제재금의 부과기준 등) ① (생략) 1. ~ 2. (생략) ② 제재금의 부과금액은 제재금의 부과유형에 따라 다음 각 호에 따라 산출한 금액으로 한다. 1. 제1항제1호에 따른 추가부과 : 부과벌점에 1,000만원을 곱하	제13조의3(공시위반제재금의 부과기준 등) ① (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) ② ----- ----- ----- . 1. ----- -----

현행	개정안
여 산출한 금액. 다만, 부과별점이 10점 이상인 경우로서 고의, 중대한 과실 또는 상습적으로 공시의무를 위반하여 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치는 경우에는 부과별점에 2,000만원을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 2. (생략) ③ 거래소는 제2항에 따른 부과금액을 위원회의 심의를 거쳐 가중 또는 감경할 수 있다. 이 경우 가중 또는 감경의 범위는 해당 부과금액의 100분의 50을 초과할 수 없다. ④ ~ ⑥ (생략) 제16조(매매거래정지의 대상 및 기간 등) ① 규정 제40조제1항 제2호에 따라 매매거래정지의 대상이 되는 공시사항은 다음 각 호의 어느 하나와 같다. 1. (생략)	-----. ----- ----- ----- ----- -- <u>미치는 경우 또는 규정 제29조제2호·제2호의2에 해당하는</u> ----- -----. 2. (현행과 같음) ③ ----- ----- -----감경(규정 제29조제2호·제2호의2에 <u>해당하여 제재금을 부과하는 경우는 제외한다</u>)-----. ----- -----. ④ ~ ⑥ (현행과 같음) 제16조(매매거래정지의 대상 및 기간 등) ① ----- ----- ----- -----.. 1. (현행과 같음)

현행	개정안
2. 규정 제7조제1항제2호마목 (1) 후단·(3)(나)에서 정하는 사항. 다만, <u>그 내용</u>(이 규정의 다른 신고 등을 통하여 확인된 경우를 포함)이 최초로 확인된 경우에 한한다.	2. ----- ----- -----, ----- <u>최근 사업연도 매출액으로 인해 매매거래정지를 하는 경우에는 상장규정 제47조제1항제7호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외하고, 그 내용</u>----- ----- -----.
3. ~ 9. (생략) ② 규정 제40조제3항제3호에 따른 매매거래정지가 필요하지 않은 경우는 <u>부과벌점이 10점 미만인</u> 경우를 말한다. <신설> <신설>	3. ~ 9. (현행과 같음) ② ----- ----- -----<u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는</u>----- -----. 1. <u>부과벌점이 10점 미만인 경우</u> 2. <u>규정 제40조제2항제4호가목 (3) 본문에 관한 품문 또는 보도 등이 상장규정 제47조제1항제7호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우</u>
③ ~ ⑤ (생략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)